

감사결과처분(요구)서

일련번호	18	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원△△△ (△△△국립공원△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 1개월 이내

△△△국립공원△△△

(행정상 통보)

제 목 원상회복비용 예치 업무 소홀

관 계 기 관 △△△국립공원△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 『자연공원법』 제24조(원상회복) 규정에 의거, 국립공원을 점용하여 사용하는 자에게는 공원의 원상회복 의무이행을 보증하기 위하여 원상회복에 필요한 비용을 공원관리청에게 미리 예치하게 하는 등 필요한 조치를 하여야 함
- 『자연공원내 행위허가시 원상회복비용 예치업무처리지침』에 따르면 허가증 교부 전에 현금 또는 지급보증서 등을 접수(접수증 교부)하게 하며, 별지서식에 의한 예치금관리대장을 비치하여 현금 또는 지급보증서 등의 압·출금내역을 기재하고, 예치금관리대장에 허가 전후의 사진과 원상복구 후 현장사진을 첨부하여 원상회복에 관한 내용을 알 수 있도록 하여야 함
- 공원계획부-1849호(2012.11.15.) 「원상회복을 위한 보증보험증권 예치요령 알림」에 따르면 원상회복비용(지급보증서 및 보증보험증권 포함)은 허가증 교부 후 10일 이내에 징수하도록 지시하였으며,
 - 또한 공원계획부-1372호(2015.12.30.) 「원상회복예치비용 접수처리요령 알림」에 따르면 허가(협약 포함)시 원상회복예치비용 접수시 접수증을 교부하고 그 사본을 △△△에 보관하도록 지시하였음

2. 현황 및 지적내용

○ 통신공사 허가(협의 포함) 건 원상회복비용 징수 기간 미준수 현황

(2018.06.23. ~ 2021.06. 감사일 현재.)

구분	행위명	위치	용도지구	허가(협의) 접수일	허가(협의) 처리일	원상회복비용 예치일	예치금관리대상 작성 여부		접수증 교부 여부	비고
							일반사항	현황사진		
1 (허가)	이동통신용 전주 점용기간 연장	△△시 △△구 △△동 산1-1	자연보존	18.12.28.	19.01.10.	19.01.31.	○	○	○	허가일로부터 21일 경과
2 (허가)	이동통신공용기지국 점용기간 연장(3차)	△△시 △△구 △△동 192-2	자연환경	20.09.29.	20.10.16.	20.11.19.	○	○	○	허가일로부터 34일 경과
3 (협의)	이동통신공용기지국 설치	△△시 △△구 △△동 산74	자연환경	21.04.08.	21.04.15.	20.04.30.	○	○	○	허가일로부터 15일 경과

○ △△△국립공원△△△는 행위허가 업무를 추진함에 있어 국립공원의 원상회복 의무이행을 보증하기 위한 원상회복비용(지급보증서 및 보증보험증권 포함) 예치는 허가증 교부 후 10일 이내에 징수하여야 함에도,

- 2018년 6월 23일 ~ 2021년 6월 감사일 현재까지 ‘이동통신용 전주 점용기간 연장’ 등 3건의 통신공사 허가(협의 포함)건에 대하여 허가(협의 동의)일로부터 10일 이상 경과하여 원상회복비용(지급보증서 및 보증보험증권 포함)을 예치하는 등 업무 처리를 소홀히 한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원△△△】

- 관련 규정 숙지 및 △△ 교육 등 재발방지 대책 마련